



PUTUSAN

Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RAYA bin SURYADI**;
Tempat Lahir : Subang;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/3 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Bugel, RT 016, RW 005, Desa Pringkasap,
Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 13 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAYA bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYA bin SURYADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit CPU;

Dirampas Negara;

- 9 (sembilan) buah *Passport*;
- 9 (sembilan) buah *Seaman's Book* (Buku Pelaut);
- 9 (sembilan) lembar Sertifikat Keterampilan (BST/*Basic Safety Training*);

Dikembalikan kepada Para Saksi Korban;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan Keterampilan Khusus Pelaut;
- 2 (dua) berkas Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perorangan antara Sdr. Julwan dan Sdr. Hasan Bari dengan PT Raya Mulya Bahari, tanggal 10 Juni 2023;
- 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Sdr. Julwan dan Sdr. Hasan Bari;
- 1 (satu) lembar *e-ticket* atas nama Julwan, tanggal keberangkatan 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar *e-ticket* atas nama Hasan Bari, tanggal keberangkatan 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar *Guarantee Letter* (pengganti *Visa*) atas nama Julwan dan Hasan Bari yang dikeluarkan oleh PT Raya Mulya Bahari, tanggal 10 Juni 2023;
- 1 (satu) berkas kontrak kerja sama antara PT Raya Mulya Bahari dengan *Agency Maaruman Bussan Corp*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Badan Hukum Perseorangan terbatas PT Raya Mulya Bahari yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, tertanggal 26 Oktober 2015;
- 1 (satu) buah Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Raya Mulya Bahari Nomor 06, tanggal 13 November 2020;
- 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (bukti identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAYA bin SURYADI;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 28 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAYA bin SURYADI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu atau alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit CPU;
 - 9 (sembilan) buah *Passport*;
 - 9 (sembilan) buah *Seaman's Book* (Buku Pelaut);
 - 9 (sembilan) lembar Sertifikat Keterampilan (BST/*Basic Safety Training*);

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan Keterampilan Khusus Pelaut;
- 2 (dua) berkas Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perorangan antara Sdr. Julwan dan Sdr. Hasan Bari dengan PT Raya Mulya Bahari, tanggal 10 Juni 2023;
- 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Sdr. Julwan dan Sdr. Hasan Bari;
- 1 (satu) lembar *e-ticket* atas nama Julwan, tanggal keberangkatan 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar *e-ticket* atas nama Hasan Bari, tanggal keberangkatan 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar *Guarantee Letter* (pengganti *Visa*) atas nama Julwan dan Hasan Bari yang dikeluarkan oleh PT Raya Mulya Bahari, tanggal 10 Juni 2023;
- 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Badan Hukum Perseorangan terbatas PT Raya Mulya Bahari yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, tertanggal 26 Oktober 2015;
- 1 (satu) buah Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Raya Mulya Bahari Nomor 06, tanggal 13 November 2020;
- 1 (satu) berkas kontrak kerja sama antara PT Raya Mulya Bahari dengan *Agency* Maaruman Bussan Corp;
- 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (bukti identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAYA bin SURYADI;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 6314 K/Pid.Sus/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 385/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 28 Maret 2024 tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa RAYA bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit CPU;
Dirampas Negara;
- 9 (sembilan) buah *Passport*;
- 9 (sembilan) buah *Seaman's Book* (Buku Pelaut);
- 9 (sembilan) lembar Sertifikat Keterampilan (BST/*Basic Safety Training*);

Dikembalikan kepada Para Saksi Korban;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Pelatihan Keterampilan Khusus Pelaut;
- 2 (dua) berkas Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perorangan antara Sdr. Julwan dan Sdr. Hasan Bari dengan PT Raya Mulya Bahari, tanggal 10 Juni 2023;
- 2 (dua) lembar slip gaji atas nama Sdr. Julwan dan Sdr. Hasan Bari;
- 1 (satu) lembar *e-ticket* atas nama Julwan, tanggal keberangkatan 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar *e-ticket* atas nama Hasan Bari, tanggal keberangkatan 10 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar *Guarantee Letter* (pengganti *Visa*) atas nama Julwan dan Hasan Bari yang dikeluarkan oleh PT Raya Mulya Bahari, tanggal 10 Juni 2023;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026



- 1 (satu) berkas kontrak kerja sama antara PT Raya Mulya Bahari dengan Agency Maaruman Bussan Corp;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Badan Hukum Perseorangan terbatas PT Raya Mulya Bahari yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, tertanggal 26 Oktober 2015;
- 1 (satu) buah Akta Notaris Pendirian Perusahaan PT Raya Mulya Bahari Nomor 06, tanggal 13 November 2020;
- 2 (dua) lembar Nomor Induk Berusaha (bukti identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa RAYA bin SURYADI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 385/Akta Pid.Sus/2023/PN Grt *juncto* 6314 K/Pid.Sus/2024 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2025, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2025, mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 September 2025 dari Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 15 September 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 November 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon PK/Terpida didaftarkan dan mulai diperiksa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka berdasarkan ketentuan Pasal 361 huruf c undang-undang tersebut, pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* dilaksanakan dengan menerapkan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Bahwa memperhatikan ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 622 huruf q mencabut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diganti dengan Pasal 455 KUHP dengan substansi yang sama maka secara Undang-Undang TPPO masih berlaku sebagai dasar acuan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang kecuali Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- Bahwa Pemohon PK/Terpida mengajukan permohonan PK dengan alasan adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata, adanya *novum* serta adanya pertentangan putusan;
- Bahwa Pemohon PK/Terpida dalam tingkat kasasi telah dinyatakan terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mana sebelumnya dalam putusan *judex*

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026



facti/Pengadilan Negeri Pemohon PK/Terpidana dinyatakan tidak terbukti/bebas;

- Bahwa terhadap alasan Pemohon PK/Terpidana akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a) Bahwa bukti *novum* yang diberi tanda bukti 1.1 sampai dengan 1.13 berupa 13 (tiga belas) Surat Pernyataan Calon Anak Buah Kapal (ABK) Pekerja yang berisikan pernyataan bahwa para calon ABK tersebut tidak mengalami eksploitasi dan diperlakukan dengan baik dan setelah meneliti dan mencermati bukti 1.1 sampai dengan bukti 1.13 merupakan surat pernyataan sepihak dan tanpa didukung dengan bukti lain serta surat pernyataan tersebut tidak dilengkapi dengan identitas diri para calon ABK, sedangkan bukti yang diberi tanda 1.14 berupa tanda terima surat atas perihal laporan pengaduan ke Polres Garut dari kantor Kuasa Hukum Irsan Muharum juga tanpa disertai keterangan mengenai pengaduan apa dan apa hubungannya dengan permohonan peninjauan kembali *a quo*. Dengan demikian bukti-bukti surat/*novum* tersebut bukanlah bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 318 Ayat (5) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP;
- b) Bahwa selanjutnya alasan yang dimohonkan Pemohon PK/Terpidana tentang adanya pertentangan antara putusan bukanlah pertentangan putusan yang dimaksud sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pertentangan putusan adalah di mana terhadap satu objek perkara terdapat dua putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) yang saling bertentangan, diputuskan oleh pengadilan setingkat baik perkara Pidana, Perdata, TUN, sedangkan pertentangan putusan yang dimohonkan Pemohon PK/Terpidana berupa pertentangan putusan atas nama Terpidana sendiri yang telah diputus oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan putusan Kasasi, maka alasan Pemohon PK/Terpidana tersebut bukanlah pertentangan sebagaimana dimaksud sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026



- c) Bahwa alasan terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata *judex juris* dalam menyatakan Terpidana terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Peununtut Umum tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena berdasarkan fakta di persidangan Terpidana bersama Saksi Ajeng Sahbudin bin Herman Hermawan dan Saksi Miftah Faridl Hidayat bin Dudi Hermawan telah melaksanakan perekrutan dan penampungan sekitar 10 (sepuluh) orang calon pekerja Anak Buah Kapal (ABK) yang akan dipekerjakan di luar negeri (Fiji), namun sebelum berhasil memberangkatkannya anggota Polisi berhasil mengamankan Terpidana bersama stafnya serta calon pekerja/ABK tersebut, dan Terpidana melalui perusahaannya PT Raya Mulya Bahari akan memperoleh sejumlah keuntungan dan penggantian sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pengurusan administrasi hingga keberangkatan para calon pekerja/ABK dengan cara pemotongan gaji dari para pekerja/ABK tersebut sehingga perbuatan Terpidana sudah termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang, dengan adanya maksud untuk mengeksploitasi dan rangkaian perbuatan untuk mewujudkannya, dan tidak berhasilnya hal tersebut bukan karena kehendaknya sendiri melainkan adanya faktor dari luar yakni pihak Polisi mengamankan Terpidana bersama stafnya beserta para calon pekerja/ABK tersebut, selain itu tindakan Terpidana bersama stafnya pada PT Raya Mulya Bahari tersebut dilakukan tanpa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan yang mana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan delik formil, sehingga tidak harus terjadi eksploitasinya, namun cukup dibuktikan adanya maksud untuk mengeksploitasi, sehingga terpenuhinya unsur kesengajaan yang kalimat lainnya adalah dengan maksud yang menunjukkan dari awal pelaku sudah menginginkan suatu akibat yaitu menginginkan terjadinya eksploitasi sehingga perbuatan Terpidana terbukti melakukan tindak

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026



pidana “Percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang secara bersama-sama”;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan *judex juris* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum bukan merupakan suatu kekhilafan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 318 Ayat (5) huruf c KUHAP 2025, selain itu alasan Pemohon PK/Terpidana pada pokoknya merupakan pengulangan pertimbangan fakta, yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *judex juris* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 318 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 322 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 4 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RAYA bin SURYADI** tersebut;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **2 Maret 2026** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Panitera**

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 806 PK/Pid.Sus/2026